

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 921/2535

นายสมบูรณ์ ธนาวัฒน์เจริญ

โจทก์

นายสงวน จิระสิทธิกร กับพวก

จำเลย

นายสมบูรณ์ ธนาวัฒน์เจริญ โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 219, มาตรา 224

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219จึงไม่รับฎีกาโจทก์

โจทก์เห็นว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์ได้แก้ไขคำพิพากษาศาลชั้นต้นดังกล่าวอย่างมาก ไม่เป็นการแก้ไขเพียงเล็กน้อย และฎีกาของโจทก์ มีข้อกฎหมายรวมอยู่ด้วย จึงไม่ต้องห้ามฎีกาโปรดมีคำสั่ง ให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องหรือไม่ (สำนวนธุรการ อันดับ 56)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,267 ลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 6 เดือน รวม 2 กรรม รวมโทษจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 1 ปี และจำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติกำหนดความผิด เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ มาตรา 42 ลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 6 เดือน รวม 4 กรรม รวมโทษจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 2 ปี เรียกกระหนลงโทษจำคุกจำเลยทุกกรรม รวมโทษจำคุก จำเลยทั้งสองคนละ 3 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ปรับจำเลยทั้งสองอีกเป็นเงินกรรมละ 4,000 บาท รวมปรับจำเลยทั้งสองคนละ 24,000 บาท อีกสถานหนึ่ง โทษจำคุกกรรมการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ฯลฯ นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา (อันดับ 66)

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 67)

โจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 68)

คำสั่ง

คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาของโจทก์ที่ว่าศาลสูงไม่สมควรรอการลงโทษให้จำเลยทั้งสอง เป็นฎีกาใน ปัญหาข้อเท็จจริง ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ นั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาของโจทก์ที่ว่าศาลสูงไม่สมควรรอการลงโทษให้จำเลยทั้งสอง เป็นฎีกาใน ปัญหาข้อเท็จจริง ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ นั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ